

# 특수집합투자기구 운용 관련 유의사항

## 1. 배경

- '23.6.8.부터 집합투자업자가 자본시장법에 따른 펀드와 타법상 펀드를 동시에 운용하는 경우, 해당 펀드들 간의 집합투자재산을 거래하는 행위(자전거래), 해당 펀드들 간 교차하거나 순환하여 투자하는 행위(교차·순환투자)를 금지(「금융투자업규정」 제4-63조 제13·14호)

## 2. 유의사항

- ① **(내부통제 강화)** 신기술사업투자조합, 벤처투자조합 등 특수집합투자기구 운용에 따른 불건전 영업행위가 발생하지 않도록 유의

- 각 사 내부통제기준에 관련 내용을 반영하는 등 조치 필요

- ② **(경영업무 보고)** 다른 금융관련법령에 따른 특수집합투자기구 공동 운용 업무를 겸영하고자 하는 경우에는 영위를 시작한 날부터 2주 이내에 위원회에 이를 보고\*(법 제40조제1항제2호)

- \* 「금융투자업규정시행세칙」 별책서식1 제4호 서식

- 보고 서식의 '업무방법 및 절차'에 투자자 모집 방법 및 투자자 보호에 관한 사항\* 등을 상세히 기재

- \* (예시) 자본시장법상 집합투자기구가 아니라는 사실 고지 등

- ③ **(업무보고서)** 자산운용사가 특수집합투자기구의 투자자(조합원)를 모집하는 경우에는 「금융투자업규정시행세칙」 별책서식1 제17호 업무보고서(GA302\_경영업무 종류별 판매 현황) 작성·보고 대상에 해당